

**DECRET N°2015-602 DU 02 SEPTEMBRE 2015
PORTANT INSTITUTION DE REDEVANCES POUR
L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE DES
MEDICAMENTS**

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur rapport conjoint du Ministre de la Santé et de la Lutte contre le SIDA, du Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Etrangères, du Ministre du Commerce, du Ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l'Economie et des Finances et du Ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget,

- Vu** la Constitution ;
- Vu** le règlement n°02/2005/CM/UEMOA du 4 juillet 2005 relatif à l'harmonisation des réglementations pharmaceutiques dans les Etats membres de l'UEMOA ;
- Vu** le règlement n°06/2010/CM/UEMOA du 1^{er} octobre 2010 relatif aux procédures d'homologation des produits pharmaceutiques à usage humain dans les Etats membres de l'UEMOA ;
- Vu** la loi n°65-250 du 4 août 1965 portant modification d'articles du Code de la Santé Publique relatifs au régime des médicaments ;
- Vu** le décret n°65 – 279 du 18 août 1965 portant application de la loi n° 65-250 du 4 août 1965 portant modification d'articles du Code de la Santé Publique relatifs au régime du médicament ;
- Vu** le décret n°94-33 du 20 Janvier 1994 portant blocage des prix et des marges de certains produits et services, pour ce qui concerne les produits et spécialités pharmaceutiques ;
- Vu** le décret n°2012-1118 du 21 novembre 2012 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
- Vu** le décret n° 2012-1119 du 22 novembre 2012 portant nomination des Membres du Gouvernement, tel que modifié par les décrets n°2013-505 du 25 juillet 2013, n°2013-784, n°2013-785, n°2013-786 du 19 novembre 2013, n°2014-89 du 12 mars 2014, n° 2015-334, n°2015-335 et n°2015-336 du 13 mai 2015 ;
- Vu** le décret n° 2013-506 du 25 juillet 2013 portant attributions des Membres du Gouvernement, tel que modifié par les décrets n° 2013-802 du 21 novembre 2013, n°2015-445, n°2015-446, n°2015-447, n°2015-448 et n°2015-449 du 24 juin 2015 ;

Le Conseil des Ministres entendu,

DECRETE :

Article 1 : Il est institué des redevances pour l'Autorisation de Mise sur le marché, en abrégé AMM, des Médicaments, en Côte d'Ivoire.

Article 2 : Le demandeur d'une Autorisation de Mise sur le Marché est tenu de payer une redevance de base au moment du dépôt de la demande initiale.

Il est exigé au demandeur le paiement d'autres redevances en cas de variation ou de renouvellement d'AMM.

Article 3 : Les redevances sont perçues pour chaque forme galénique et chaque présentation.

Les redevances sont versées à l'autorité de réglementation pharmaceutique.

On entend par **forme galénique**, la forme individuelle sous laquelle sont mis les principes actifs et les excipients pour constituer un produit de santé.

Article 4 : Les redevances d'homologation des médicaments pour une demande d'AMM sont fixées comme suit:

- cinq cent mille (500 000) francs pour la redevance de base ;
- cinq cent mille (500 000) francs pour une variation majeure ;
- cinquante mille (50 000) francs pour une variation mineure ;
- deux cent cinquante mille (250 000) francs pour le renouvellement.

On entend par :

- **variation majeure**, toute modification ayant des répercussions sur l'activité du médicament ;
- **variation mineure**, toute modification n'ayant pas de répercussions sur l'activité du médicament.

Pour les industries pharmaceutiques de l'espace UEMOA, les montants des redevances d'homologation des médicaments sont réduits de moitié.

Article 5 : Une partie des redevances d'homologation est versée au receveur général des finances et répartie ainsi qu'il suit :

- cent mille (100 000) francs pour les dossiers de demande initiale d'AMM, de renouvellement d'AMM, de variation majeure d'AMM ;
- vingt mille (20 000) francs pour les dossiers de demande de variation mineure d'AMM.

La seconde partie des redevances d'homologation est versée à l'autorité de réglementation pharmaceutique et destinée à :

- la rémunération des membres du comité d'experts ;

- la rémunération des membres de la Commission Nationale du Médicament ;
- l'appui aux autres activités relatives à l'expertise et à la réglementation pharmaceutique.

Article 6 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment le décret n°66-382 du 9 septembre 1966 fixant le taux et les modalités de versement du droit d'enregistrement des médicaments, le décret n°75-364 du 22 septembre 1975 modifiant le droit d'enregistrement des produits pharmaceutiques et le décret n°94-669 du 21 décembre 1994 portant conditions d'enregistrement et de dispensation des médicaments en Côte d'Ivoire.

Article 7 : Le Ministre de la Santé et de la Lutte contre le Sida, le Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Etrangères, le Ministre du Commerce, le Ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l'Economie et des Finances et le Ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget assurent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.

Fait à Abidjan, le 02 septembre 2015

Alassane OUATTARA

Copie certifiée conforme à l'original
Le Secrétaire Général du Gouvernement



Sanson KAMBILE
Magistrat